附件

江阳茜草“11·29”一般起重伤害事故调查报告

江阳茜草“11·29”一般起重伤害事故调查组

2024年5月

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事发位置.....2
（二）事故相关单位基本情况.....2
（三）项目基本情况.....3
（四）事故相关单位安全管理情况.....3
（五）事故发生经过.....4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
四、有关单位存在的主要问题.....7
（一）有关单位.....7
（二）有关部门.....8
（三）属地街镇.....8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8

（一）建议不予追究责任人员.....8
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....9
（三）对有关部门的处理建议.....9
（四）属地街镇的处理建议.....9
六、事故整改和防范措施.....10
（一）立即整改，全面落实安全生产主体责任.....10
（二）强化行业主管部门安全生产监管责任.....10
（三）进一步厘清街镇与园区的监管职责.....11

江阳茜草“11·29”一般起重伤害事故调查报告

2023年11月29日11时30分许，泸州市高新区渔子溪路与高科路交汇处发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约145万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，江阳区人民政府成立了由区政府国防动员办公室专职副主任任组长，区应急管理局局长任副组长，高新区应急管理与生态环境局、高新区建设局、市自然资源和规划局高新区分局、区住房城乡建设局、区自然资源和规划分局、区公安分局、区总工会、区应急管理局、茜草街道办事处组成的江阳茜草“11·29”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组邀请区纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、查阅资料、综合分析，经调查取证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质及责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施建议。

经调查认定，江阳茜草“11·29”一般起重伤害事故是一起企业违法组织，有关行业部门、园区及属地政府权责不清、监管

缺失引起的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发位置。

事故发生于泸州市高新区渔子溪路与高科路交汇处，位于泸州领基商贸有限公司水稳拌和站场地内，水稳拌和站处于停工待拆除状态（见图1）。



图1 发生事故的水稳拌和站位置

（二）事故相关单位基本情况。

1.泸州领基商贸有限公司。统一社会信用代码：91510502MA7N3BAP5X，企业法定代表人：黄远，类型为其他有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间为2022年4月19日，注册地址为泸州市江阳区蓝田街道蓝安东路26号306室，登记状态为存续（在营、开业、在册），经营范围：建筑劳务分

包；施工专业作业；建筑用钢筋产品生产；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造销售；轻质建筑材料制造销售等。

2.泸州市兴力吊装有限责任公司。统一社会信用代码：91510502MA65NYM86A，企业法人：周甫军，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立时间为2017年6月22日，注册地址为泸州市江阳区蓝田街道前进路78号楼1号和6号，登记状态为存续（在营、开业、在册），经营范围为道路货物运输；吊装服务；机械设备安装、维修；停车场服务；物业管理服务；建筑设备租赁；土石方工程服务。

（三）项目基本情况。

发生事故的水稳拌和站位于泸州市高新区渔子溪路与高科路交汇处。泸州领基商贸有限公司与泸州市二环路项目部签订了水稳料供应合同，该水稳拌和站计划为泸州市二环路项目部提供水稳料。2023年11月25日，泸州领基商贸有限公司临时组织拆除人员4名（李X全、曹X盛、刘X、曾X富），现场安全管理人员1名（张X波），雇佣泸州市兴力吊装公司吊车一台（川E 61106），随车人员2名（驾驶员吴X平、信号工孙X彬）拆除该水稳拌和站。

（四）事故相关单位安全管理情况。

1.泸州领基商贸有限公司。公司仅有法定代表人1人组织相关工作，施工人员均为临时雇请，无安全管理架构。

2.泸州市兴力吊装有限责任公司。公司共有员工32人，有

法定代表人兼主要负责人1名，设兼职安全管理人员1名，制定了《公司管理考核条例》《安全管理考核细则》《违章指挥、违规操作等行为处罚清单》《安全例会制度》等规章制度。

（五）事故发生经过。

2023年11月21日，泸州领基商贸有限公司开始拆除水稳拌和站。泸州领基商贸有限公司法定代表人黄远委托其朋友张X睿负责水稳拌和站的拆除工作，张X睿召集曾经共事的张X波与毕X良共同拆除水稳拌和站，张X波为现场管理人员，毕X良负责安排拆卸人员和车辆。

11月21日至28日，毕X良安排李X全、曹X盛、刘X、曾X富四名人员对水稳拌合站进行拆除，依次拆除了电气系统、生料皮带、搅拌机、熟料皮带。

11月29日，张X睿联系泸州市兴力吊装有限责任公司安排一台吊车（车牌川E61106）和两名随车人员（驾驶员吴X平、信号工孙X彬）协助拆除熟料斗。上午8时许，吊车到达现场，开始拆除熟料斗。驾驶员吴X平驾驶吊车将熟料斗垂直吊起，转运到碎石堆旁侧放，拆除工人用钢丝绳绑住料斗支撑腿后吊车将支撑腿稍微吊离地面，然后开始拆除连接支撑腿和熟料斗的螺栓。熟料斗两侧各有两根支撑腿，在一侧支撑腿全部拆卸完毕后，吊车吊住另一侧支撑腿，曹X盛在料斗下方拆除螺栓，曾X富在料斗外围。11时30分许，在拆除最后一颗螺栓时，料斗主体失稳倾倒砸伤曹X盛。



图 2 事后企业组织救援（企业提供）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

曹X盛，男，汉族，身份证号码：51252919XXXXXX431X，死亡，户籍所在地：四川省江安县怡乐镇，系泸州领基商贸有限公司水稳拌和站拆除人员。

根据泸州市人民医院沙茜院区出具的曹X盛就诊病例，证实曹X盛符合重物压砸特征。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，事故造成直接经济损失约 145 万元（一次性工亡补助金：985660 元，丧葬补助金：37449 元，供养亲属抚恤金：426891 元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

11 月 29 日 11 时 30 分许，现场作业人员李X全拨打泸州市 120 指挥中心急救电话，并向公司法定代表人黄远报告。

23 时 31 分许，曹X盛家属报警称渔子溪附近工地发生事故，

110报警中心立即将情况转告市应急管理局。

23时40分许，市应急管理局将事故情况通报区应急管理局。

区应急管理局随即将事故情况向行业主管部门和属地通报。

截至有关部门调查了解事故情况时，事故单位未向市、区应急部门和行业主管部门报告。

（二）事故现场应急处置情况。

区政府有关领导、高新区管委会、茜草街道办事处、区应急管理局、区住房城乡建设局、区自然资源和规划分局等部门赶赴现场进行处置，责令项目立即停工整改，全面排查事故隐患。

区政府同时启动了突发事件应急处置预案，公安、住建、应急、属地政府，高新区管委会等部门同志协同开展事故善后处置和事故先期调查工作。

（三）医疗救治和善后情况。

11月29日11时50分许，120急诊车将伤员送往泸州市人民医院沙茜院区进行救治。

19时许，泸州市人民医院沙茜院区宣布曹X盛抢救无效死亡。

11月30日9时许，死者遗体运送至杨桥殡仪馆。

11月30日下午，泸州领基商贸有限公司与死者家属就赔偿事宜达成一致，工亡补助金、丧葬费、供养亲属抚恤金等赔付到位，家属情绪稳定。

12月3日，死者遗体安葬，善后处置工作终结。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，现场人员立即开展先期救援，茜草街道办事处、区应急管理局、区住房城乡建设局、区自然资源和规划分局等有关部门按照职责分工开展应急处置工作，应急处置未对当地社会生产生活产生不良影响，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

工人在部分吊起的熟料斗下方进行拆卸作业过程中，熟料斗支撑腿螺栓被拆松动，熟料斗失稳倾倒。

（二）间接原因分析。

1.施工组织缺失。施工单位未制定拆除作业方案和吊装施工方案[1]，未对施工中存在的事故隐患进行风险辨识，未对拆卸作业人员进行安全技术交底[2]。

2.安全管理不到位。泸州领基商贸有限公司未建立健全安全管理制度，未制定岗位操作规程和生产安全事故应急救援预案；在施工过程中，管理人员不在现场。

四、有关单位存在的主要问题

（一）有关单位。

1.泸州领基商贸有限公司，安全管理严重缺失，管理架构不健全，办公场所不固定，主要负责人对公司日常工作管理不到位，施工人员均为临时雇佣，业务能力严重不足。拆除施工前，未向

[1]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（四）起重吊装工程；（六）拆除、爆破工程；

[2]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

行业主管部门报备。

2.泸州市兴力吊装有限责任公司，规章制度不健全且不契合企业实际情况，在泸州领基商贸有限公司未提供施工方案的情况下提供吊装服务。

（二）有关部门。

1.市自然资源和规划局高新区分局，对涉事土地的管理认识不清[3]，未有效履行涉事土地安全管理职责，导致涉事土地安全监管不到位。

2.泸州高新区建设局，对自身监管范围认识不足，认为事故发生地不是建筑工地，不属于其监管事权，未将此类拆除工程纳入监管范围[4]。

（三）属地街镇。

茜草街道办事处，对涉事土地征地补偿完成后，未完善移交手续，对已征土地的日常巡查力度不够，落实《泸州市江阳区人民政府办公室关于进一步加强已征土地、储备土地现场管理的通知》（泸江府办函〔2018〕121号）不力，未及时发现处置涉事土地上的违法拆除施工活动。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员。

曹X盛，泸州领基商贸有限公司水稳拌和站设备拆除人员，

---

[3] 按照高新区管委会和江阳区政府签订的《泸州国家高新区渔子溪综合整治工程项目征地拆迁委托协议》及勘测公司出具《土地勘测定界报告书》，涉事土地实质为已征土地。

[4]《建设工程安全生产管理条例》第二条“在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。”

违规在吊起的构件下面拆卸作业，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究有关行政责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1.张X波，泸州领基商贸有限公司水稳拌和站设备拆除现场负责人，未依法履行安全生产管理职责，对此次事故的发生负有管理责任，建议由江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

2.黄远，泸州领基商贸有限公司法定代表人，未依法履行安全生产管理职责，未及时报告生产安全事故[5]，对此次事故的发生负有管理责任，建议由江阳区应急管理局依法给予行政处罚。

3.泸州领基商贸有限公司，履行安全生产主体责任落实不到位，未制定执行安全生产相关规章制度，未按照规定编制拆除施工方案和吊装作业方案，未对作业人员进行技术交底，对本次事故负有主要责任，建议由江阳区应急管理局给予行政处罚。

4.泸州市兴力吊装有限责任公司，规章制度不健全且不契合企业实际情况，在泸州领基商贸有限公司未提供施工方案的情况下提供吊装服务。建议由江阳区住房城乡建设局依法处理。

（三）对有关部门的处理建议。

建议事故调查组将市自然资源和规划局高新区分局和泸州高新区建设局存在的问题移交高新区管委会处理。

（四）对属地街镇的处理建议。

建议茜草街道办事处向泸州市江阳区人民政府做出书面检查。

---

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取此次事故教训，严防类似事故再次发生，要从以下方面采取整改防范措施：

（一）全面落实安全生产主体责任。

事故发生单位要立即针对事故所反应和暴露出的问题进行整改，严格落实施工作业依法审批报备，依法依规进行施工作业。要进一步加强从业人员的安全教育培训，确保各类从业人员熟悉有关安全生产规章制度、安全操作规程和技术规范，掌握本岗位的安全生产职责、安全操作技能，真正提高安全生产管理和操作水平，杜绝违章作业等情况，切实防范事故发生。

（二）强化行业主管部门安全生产监管责任。

土地管理部门要进一步提高认识，细化已征土地的管理归属和管理职责，明确已征土地、储备土地管理主体责任。要及时完善土地征收交付有关手续，明确土地征收交付前后各方应承担的安全管理责任，避免出现因权责不清、职责不明导致的疏管漏管现象。

住建部门要严格落实行业监管责任，督促建筑拆除施工相关企业落实主体责任。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，强化建筑起重机械使用和监管，深入开展建筑起重机械的安全隐患排查治理。要加强对建筑设备租赁企业安全教育培训的监督检查，尤其是要把小微吊装服务企业纳入监督检查名录库，及时组织开展全区企业的安全生产警示教育，采取会议、小视频、宣传展板、观看事故案

例等多种形式，提高建筑拆除施工企业和建筑设备租赁企业作业人员的安全意识和防范技能。

（三）进一步厘清安全监管职责。

属地党委政府要进一步加强与园区的沟通协调，明确交叉区域的监管职责，做好土地征收及已征土地相关安全监管工作，及时完善征用土地手续，杜绝手续不齐、疏管漏管、失管失控的情况发生。要做好建筑领域安全监管工作，加强一线监管人员业务素质能力建设，切实提高安全监管能力。